

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：857 宪法学、法理学与民事诉讼法学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

宪法学考题

一、简答题（每小题 7 分，共 5 小题，共 35 分）

1. 简述政权组织形式与国家性质的关系。
2. 简述宪法平等权的内涵及我国宪法对平等权的规范设置。
3. 简述我国国家机构的组织和活动原则。
4. 简述宪法与法的联系和区别。
5. 简述宪法修改的形式以及新中国成立以来我国历次宪法修改的年份。

二、论述题（每小题 15 分，共 1 小题，共 15 分）

1. 请论述我国宪法序言的地位及其法律效力。

法理学考题

三、简答题（每小题 8 分，共 3 小题，共 24 分）

1. 简述解决法律冲突的一般原则。
2. 简述司法的法治原则。
3. 简述中国特色社会主义法律体系的基本框架。

四、论述题（每小题 13 分，共 2 小题，共 26 分）

1. 论述树立程序正义观念，对推动法治事业发展的重要意义。
2. 论述法律演进的基本规律。

民事诉讼法学考题

五、名词解释（每小题 4 分，共 4 小题，共 16 分）

1. 诉权
2. 举证期限
3. 除权判决
4. 执行异议

六、简答题（每小题 8 分，共 2 小题，共 16 分）

1. 《民事诉讼法》规定了哪些送达方式？
2. 简述涉外民事诉讼程序的原则。

七、案例分析（每小题 6 分，共 3 小题，共 18 分）

张某雄、杨某刚、徐某杰成立盼星公司，张某雄担任法定代表人，徐某杰担任公司监事。2021 年 9 月 8 日，该公司中标“某县某乡人民政府 2021 年农村户厕改造设施购置项目”。在项目实施期间，张某雄、杨某刚、徐某杰分均到某环保科技有限公司拿货并部分支付了货款，尚拖欠部分货款。某环保科技有限公司诉至法院，法院在适用简易程序作出一审裁判。

问题：

1. 简述本案中法院适用简易程序应当满足的条件。
2. 我国民事诉讼法的法律渊源有哪些？
3. 如当事人提出上诉，二审法院是否必须开庭审理？